

RECURSO CÍVEL Nº 5091136-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ADILSON DA SILVA PAES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO FORA DO DECÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO** interposto pela CEF ante a sua manifesta **INTEMPESTIVIDADE**. Sem custas e condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao juízo de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5091136-81.2024.4.02.5101

510015617179 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5091136-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ADILSON DA SILVA PAES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a não incidência de Imposto de Renda sobre valores percebidos a título de folgas indenizadas e condenando a União Federal a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Contrarrazões oferecidas pela União Federal no evento 18, DOC1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

No estudo da teoria geral dos recursos a doutrina elenca os pressupostos de admissibilidade recursal, dividindo-os em pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Dentre os pressupostos extrínsecos encontra-se a **tempestividade**, segundo o qual, o recurso deve ser interposto dentro do prazo legal. A consequência jurídico processual pelo descumprimento desse pressuposto recursal é o **não conhecimento do recurso**.

No caso em questão, devidamente intimada da sentença em **20/01/2025** (evento 11), a parte autora somente apresentou petição de recurso inominado em **05/01/2015**, isto é, após o decurso do decênio legal e o trânsito em julgado.

Sendo assim, o recurso apresentado é **INTEMPESTIVO**, não devendo, portanto, ser conhecido.

Ante o exposto, **VOTO POR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO** interposto pela CEF ante a sua manifesta **INTEMPESTIVIDADE**. Sem custas e condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao juízo de origem para devida baixa.

5091136-81.2024.4.02.5101

510015617178 .V5

